

1502622-63.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2295865/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 21110381 - DEL.POL.CAJAMAR, 1835/21/401 -

DEL.POL.CAJAMAR, 2295865 - 01º D.P. CAJAMAR, 1835/21/401 - 01º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar-SP - cep 07786-520

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502622-63.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502622-63.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2295865/2021 - DEL.POL.CAJAMAR, 21110381 - DEL.POL.CAJAMAR, 1835/21/401 -

DEL.POL.CAJAMAR, 2295865 - 01º D.P. CAJAMAR, 1835/21/401 - 01º D.P. CAJAMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATHEUS SILVA DOS SANTOS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

MATHEUS SILVA DOS SANTOS e DAVID ADRIEL DOURADO DO NASCIMENTO foram denunciados pelo Ministério Público por infração ao art. 33, caput, da Lei 11343/06, porque, no dia 28 de outubro de 2021, foram flagrados guardando e mantendo em depósito substância entorpecente, descrita na denúncia, para fins de tráfico.

Os réus foram notificados e apresentaram defesa prévia.

A denúncia foi recebida.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

Os réus foram interrogados.

O Ministério Público requer a condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa requer a absolvição.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL

FUNDAMENTO E DECIDO

Afasto a preliminar de nulidade, eis que os réus foram presos em flagrante. Nesta hipótese, a prisão pode ser feita por qualquer do povo.

Ademais, pela validade do flagrante, decisão recente do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO em julgamento de apelação contra sentença proferida nesta comarca:

Comarca: CAJAMAR - (Processo nº 1502012-32.2020.8.26.0544)

Juízo de Origem: 2ª Vara Judicial

Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal

Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo

APELAÇÃO CRIMINAL - NULIDADE DO FLAGRANTE - INVESTID

DEFLAGRADA POR GUARDA MUNICIPAL - AFRONTA À CARTA DA

REPÚBLICA INEXISTENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 301 DO CPP - AÇÃO

DEFLAGRADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INSERIDA NO

PODER CONSTITUCIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE BENS MATERIAIS E

IMATERIAIS EM PROL DO CIDADÃO OUTORGADA À GUARDA

MUNICIPAL, NO ART. 144, § 8º, DA CF, DEPARANDO-SE CASUALMENTE

COM UM CRIME PERMANENTE NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO

LEGITIMAMENTE DEFERIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -

PRELIMINAR REJEITADA. No ponto, está dentre as atribuições da

Guarda Municipal o poder de fiscalizar, sempre em prol do

cidadão e, se no exercício desta atribuição, deparar-se com

crime permanente, no caso, o tráfico de entorpecente, há

flagrante delito e a captura é lícita, ocorrendo sob a forma

admitida pelo art. 301 do Código de Processo Penal, sendo

lícita a investida para garantia da ordem pública e

cumprimento da legislação, numa atribuição estendível a qualquer do povo.

Anota-se que a proteção inserta no § 8º do

art. 144 da CF, abrange segurança da sociedade, tanto da

população fixa, quanto da flutuante, protegendo,

resguardando, garantindo, a dignidade da pessoa humana,

os direitos coletivos e individuais, sempre dentro da

legalidade, desta forma servindo como molas propulsoras

para garantia e manutenção da paz social. Por proteção,

entende-se toda espécie de assistência ou auxílio, prestado às

coisas ou às pessoas, a fim de que se resguardem contra

males que lhe possam advir (SILVA, De Plácido, Vocabulário

Jurídico, 4ª ed., vol. III, Forense, p. 1249).

A ação penal é parcialmente procedente.

Em relação ao réu MATHEUS SILVA, não há prova suficiente para condenação, eis que a

droga foi localizada no imóvel de DAVI. MATHEUS não foi apontado como autor da

venda e não foi flagrado comercializando o entorpecente.

Portanto, a ação penal procede em relação a DAVI.

A materialidade está demonstrada pelo laudo pericial.

A droga foi apreendida e examinada; não há que se discutir, portanto, a materialidade.

Passo a análise da autoria.

A autoria está comprovada com a juntada do auto de prisão em flagrante.

A quantidade e diversidade de substância entorpecente apreendida e a forma de

acondicionamento da droga evidenciam ser de rigor a procedência da ação penal por tráfico, nos termos da denúncia.

Os depoimentos seguros e coesos dos guardas merecem toda a credibilidade, porque

policiais civis e militares não estão impedidos de prestar depoimentos relacionados com as suas atividades funcionais e quando o fazem, prestam compromisso podendo ser processados por falso testemunho.

Não é crível que os guardas aduziram falsa incriminação a título de prejudicar,

gratuitamente, o réu, que nada tinha contra os mesmos.

Assim sendo, a palavra deve ser considerada, não havendo motivos concretos para

levantar suspeição.

Ademais, as drogas foram apreendidas no imóvel do réu.

Destarte, não é crível que a droga apreendida seria do réu MATHEUS, que não reside no local.

Desta forma, ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório é seguro, coeso, demonstrando que o réu realmente agiu conforme descrito na denúncia, não pairando nenhuma dúvida acerca da autoria e materialidade delitiva.

A prova produzida pela defesa não foi capaz de afastar a responsabilização e macular a certeza da demonstração de sua conduta ilícita pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/07.

Além disso, o depoimento dos guardas não restou isolado nos autos e foi corroborado pelas demais provas produzidas.

Sendo certa a condenação por tráfico, passo a dosimetria da pena, em que deve ser observado o art. 42 da Lei 11343/06, dispondo que, na fixação da pena, o juiz considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto.

Na hipótese dos autos, de rigor o aumento da pena base, em razão do alto grau de nocividade da droga apreendida, ou seja, "crack" e da GRANDE QUANTIDADE e diversidade de droga.

Neste sentido (grifei):

"Significa que a natureza e a quantidade do entorpecente devem obrigatoriamente pesar na dosagem da pena base" (Apelação nº 0003796-42.2009.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 16 de março de 2011).

"Penas. Recurso ministerial. Pretensão de agravamento da base por conta da expressiva quantidade de droga apreendida. Possibilidade. Necessidade de resposta mais dura do Estado. Aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4 da Lei nº 11.343/06. Manutenção. A condenação imposta nos presentes autos não pode ser considerada como fundamento idôneo para comprovar a dedicação do acusado a atividades criminosas, sob pena de se inviabilizar a concessão do benefício a qualquer hipótese de tráfico. Apelo provido em parte para agravar as penas" (Apelação nº 0011488-77.2007.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, 12 de abril de 2011).

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, EM INÚMEROS JULGAMENTOS REFERENTES A SENTENÇAS PROFERIDAS POR ESTE MAGISTRADO, ADOTOU O MESMO ENTENDIMENTO:

"Na primeira fase, atento aos critérios do art. 59, do Código Penal, bem como ao art. 42, da Lei de Drogas, o ilustre Magistrado fixou a pena-base em um sexto acima do mínimo, dada a natureza da droga, ou seja, 05 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias multa, no mínimo legal" (Apelação nº 0001903-42.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"A pena-base foi fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa, diante da natureza e da quantidade de porções de drogas apreendidas, com realce às porções de "crack", substância de conhecido e elevado poder viciante"

(Apelação nº 0000529-88.2013.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 4ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

"A pena-base foi exasperada em 1/6, tendo em vista o alto grau de nocividade da droga apreendida, "crack", fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pois a natureza e a quantidade da substância entorpecente, circunstâncias essa que, a teor do art. 42 da Lei nº 11.343/06, preponderam sobre a análise do art. 59, "caput", do Código Penal, justificam o exasperamento da sua pena-base" (Apelação nº 0003519-86.2012.8.26.0058, da Comarca de Agudos, 1ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo).

Por tais motivos, considerando-se a potencialidade nociva e GRANDE quantidade da droga apreendida, o acréscimo não pode se limitar a 1/6; fixo a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão e 665 dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um

trigésimo do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária.

A grande quantidade e variedade de drogas impede a aplicação do redutor e demonstra que o réu não é pequeno traficante.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu DAVID ADRIEL DOURADO DO NASCIMENTO à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO e o pagamento de 665 dias-multa, na forma especificada, por infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06.

A grande quantidade de droga, a prática de crime hediondo e o envolvimento com o tráfico impõe o regime inicial fechado e a impossibilidade do recurso em liberdade, mantendo-se a decisão de fls. 214, pelos mesmos fundamentos, até porque o réu já foi beneficiado com liberdade provisória e voltou a praticar o mesmo crime.

Expeça-se guia de recolhimento.

ABSOLVO o réu MATHEUS SILVA DOS SANTOS, nos termos do art. 386, VII, CPP. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

PI

Cajamar, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA